



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO

in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini,
all'esito dell'udienza figurata "a trattazione scritta" fissata per il 28 luglio 2021
– previo invito alle parti, ai sensi dell'art. 221, co. 4, del D.L. n. 34/2020 e
s.m.i., a depositare note di trattazione scritta fino a 5 giorni prima dell'udienza
– ha pronunciato, nella medesima data, la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429 c.p.c. e art. 221, co. 4, del D.L. n. 34/2020 e s.m.i.
nella causa iscritta al n. 3584, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2019, pendente

T R A

Parte_1,
con l'avv. VENTRICE RAFFAELLA,

- *ricorrente* -

E

CP_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
con l'avv. CIOCCA IVANOE,

- *convenuto* -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 04/07/2019 la parte ricorrente
Parte_1 ha chiamato in giudizio la parte convenuta **CP_1** e –

premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 4-5 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:

in via preliminare

- *Accertare e dichiarare che la sig.ra **Parte_2** nulla deve restituire all' **CP_1** in merito alla mobilità percepita, cat.mob. n. 460454/2013, e per l'effetto dichiarare nullo, annullabile, inammissibile, inefficace ed inesistente tutti i provvedimenti emessi dall' **CP_1** in merito alla restituzione della somma di denaro meglio identificati in epigrafe.*

- *Accertare e dichiarare, a seguito della riliquidazione e conteggio, che la Sig.ra **Pt_1** ha diritto di vedersi riconosciuta l'indennità di mobilità dal 31/10/2013 al 31/10/2016 e la pensione di vecchiaia dal mese di novembre 2016.*

- *Condannare l' **CP_1** nella persona del legale rappresentante pro tempore e/ nella persona di qualsiasi altro legale a corrispondere la pensione di vecchiaia relativa ai mesi di novembre, dicembre 2016 e gennaio 2017 con interessi come per legge, poiché nulla è stato corrisposto per questi mesi.*

In Via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale,

- *Accertare e dichiarare, a seguito della riliquidazione e conteggio, che la Sig.ra **Pt_1** ha diritto di vedersi riconosciuta l'indennità di mobilità fino al 31 ottobre 2015 e la pensione di vecchiaia dal mese di novembre 2015 .*

- *Condannare, l' **CP_1** nella persona del legale rappresentante pro tempore e/ nella persona di qualsiasi altro legale a corrispondere la pensione di vecchiaia relativa ai mesi di novembre, dicembre 2016 e gennaio 2017 con interessi come per legge, poiché nulla è stato corrisposto per questi mesi.*

Il tutto con condanna alle spese, diritti ed onorari .

* * *

Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

* * *

La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con ulteriori acquisizioni documentali ex artt. 118, 210, 213 e 421 c.p.c. – è stata decisa all'udienza odierna.

* * *

La parte ricorrente contesta il diritto vantato dalla parte convenuta – a mezzo di atto del 26/10/2017 (*all. 6 al fascicolo di parte ricorrente*) – alla ripetizione dell'indebito asseritamente derivato dall'erogazione di indennità di mobilità dal 1/11/2013 al 31/10/2016 in assenza dei presupposti di legge.

Nel dettaglio, la parte convenuta ha sostenuto, in tale atto, che la parte ricorrente non avrebbe avuto il diritto ad ottenere l'indennità di mobilità nel periodo menzionato, avendo già maturato, con decorrenza dal 1/11/2013, il diritto alla pensione di vecchiaia (prestazione incompatibile con l'indennità di mobilità).

La questione controversa tra le parti nel presente giudizio ha natura squisitamente giuridica e concerne, segnatamente, l'individuazione della disciplina previdenziale applicabile nei confronti della parte ricorrente alla data di cessazione del rapporto di lavoro (31/10/2013) a seguito di licenziamento collettivo (29/10/2013), nonché gli effetti derivanti dall'applicazione di tale disciplina in riferimento alla indennità di mobilità percepita dalla parte ricorrente.

La parte ricorrente sostiene che a tale data avrebbe trovato applicazione nei propri confronti il D. Lgs. n. 503/1992 (c.d. "Riforma Amato") oppure il D.L. n. 201/2011 e s.m.i. (c.d. "Riforma Fornero") e che, pertanto, la stessa non avrebbe avuto ancora i requisiti anagrafici e contributivi per ottenere la pensione di vecchiaia: in tale prospettiva, l'indennità di mobilità (e la relativa contribuzione figurativa) sarebbero spettanti, fino alla successiva data di

conseguimento dei requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, e non sussisterebbe alcuna erogazione indebita ripetibile dalla parte convenuta.

La parte convenuta sostiene, all'opposto, che alla medesima data avrebbe trovato applicazione nei confronti della parte ricorrente la disciplina anteriore al D. Lgs. n. 503/1992 (c.d. "Riforma Amato") – in virtù della sussistenza dei presupposti previsti da una delle cc.dd. “deroghe Amato” (art. 3, co. 3, lett. a, del D. Lgs. n. 503/1992) – e che pertanto la parte ricorrente aveva diritto alla pensione di vecchiaia già dal 1/11/2013, con conseguente esclusione del diritto alla indennità di mobilità e ripetibilità delle somme erogate a tale titolo.

L'indennità di mobilità era disciplinata – prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, co. 71, della L. n. 92/2012 (a decorrere dal 1/1/2017) – dagli artt. 4, 6, 7, 8, 9 della L. n. 223/1991: inoltre, riguardo alla indennità in parola, l'art. 6, co. 7-8, del D.L. 20/05/1993, n. 148 (recante *"Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione"*), stabilisce che *"7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità 8. Sono incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennità di mobilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti di pensionamento anticipato, compresi quelli concessi ai sensi degli artt. 27 e 29 della stessa L. 23 luglio 1991, n. 223"*.

Il D. Lgs. n. 503/1992 (recante "*Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*") – comunemente noto come "Riforma Amato" dell'ordinamento previdenziale, successivamente modificato dalla L. n. 335/1995 e dai correlati DD. LLgs. attuativi (c.d. "Riforma Dini") e ancora dopo sostituito dal D.L. n. 201/2011 e s.m.i. e dai relativi DD. LLgs. attuativi (c.d. "Riforma Fornero") – prevede(va), all'art. 2 (rubricato "*Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia*"), che "*1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti. 2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata. 3. In deroga ai commi 1 e 2: a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al [D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432](#) , e successive modificazioni ed integrazioni; b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa; c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa*".

Il comma 3 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 503/1992 disciplina le cc.dd. "deroghe Amato", vale a dire le ipotesi in cui continua a trovare applicazione

la disciplina previgente alla entrata in vigore del D. Lgs. n. 503/1992, cioè la L. n. 153/1969 (recante "*Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale*"), e, soprattutto, la L. n. 218/1952 (recante "*Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti*"): in base a tale disciplina previgente era previsto che "*L'assicurato ha diritto alla pensione: 1) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno: 180 contributi mensili di cui alla tabella A. ovvero 780 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 15 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 2340 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 1560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero 1560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali, se uomini, ovvero 1040 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purchè risultino iscritti come tal negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento [...]*" (in tal senso cfr. art. 2 della L. n. 218/1952, che ha modificato l'art. 9 del R.D.L. n. 636/1939).

Per quanto riguarda la prima delle cc.dd. "deroghe Amato" (art. 3, co. 3, lett. a, del D. Lgs. N. 503/1992) – cioè la fattispecie della prosecuzione volontaria della contribuzione – il D.P.R. n. 1432/1971 (in materia di "*Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi*") prevede(va) che (art. 1) "(1) *L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, ai sensi dell'art. 37 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni predette o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi volontari base e a percentuale nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e nell'assicurazione contro la tubercolosi. (2) A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione*

all' Controparte_2 (3) *L'autorizzazione viene concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato può far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione: 12 contributi mensili; 52 contributi settimanali; 93 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini; 62 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani. [...]*", che (art. 5) "(1) *L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo alla esclusione o all'esonero dall'assicurazione predetta ovvero alle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi.* (2) *Parimenti, non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti oppure a carico delle forme di previdenza o delle gestioni sopra indicate [...]*", che (art. 8) "*L'impegno del contributo volontario settimanale è stabilito in relazione alla retribuzione settimanale media percepita dall'assicurato nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione [...]*", e che (art. 9) "*I contributi volontari sono parificati ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle prestazioni, dell'anzianità contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile secondo le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , ed all'art. 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153 [...]*".

Il D.L. n. 201/2011 e s.m.i. (c.d. "Riforma Fornero" dell'ordinamento previdenziale, recante, nel dettaglio, "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*") – in vigore dal 6/12/2011 – prevede, all'art. 24, co. 3, che "*3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.*

A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. [...] 6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'[articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#); b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#). Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'[articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#); c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'[articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione

generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'[articolo 1, comma 6, lettera b\), della legge 23 agosto 2004, n. 243](#), e successive modificazioni, è determinato in 66 anni; d) per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'[articolo 1, comma 6, lettera b\), della legge 23 agosto 2004, n. 243](#), e successive modificazioni, è determinato in 66 anni. 7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'[articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#). Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'[articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 novembre 2001, n. 417](#), all'[articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995](#),

n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse [...]".

Tanto premesso, la tesi della parte convenuta **CP_1** è infondata, poiché la parte ricorrente non appare né titolare dei requisiti per l'applicazione della disciplina previgente al D. Lgs. n. 503/1992 – avendo maturato soltanto 288 settimane di contribuzione, reale o figurativa, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 503/1992 (e non 180 contributi mensili o 780 contributi settimanali, come richiesto dalla disposizione in parola: cfr. art. 2 della L. n. 218/1952, che ha modificato l'art. 9 del R.D.L. n. 636/1939) – né titolare, prima della entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. (c.d. "Riforma Fornero"), dei requisiti per l'applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 503/1992 in punto di pensione di vecchiaia (che richiede, oltre all'età di almeno 55 anni, salvo inoltre l'aumento in base alla stima dell'aspettativa di vita, almeno 20 anni di lavoro e di contribuzione, pari a 1040 settimane contributive).

Difatti, al 31/12/2011 (prima del 1/1/2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., c.d. "Riforma Fornero"), la parte ricorrente era titolare di 899 settimane contributive (*vd. all. 1 alle note autorizzate di parte ricorrente, recante estratto contributivo*).

Ne deriva che la parte ricorrente ha maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia nel vigore dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. (c.d. "Riforma Fornero") e in base ai requisiti ivi previsti, vale a dire una contribuzione minima di anni 20, pari a 1040 settimane contributive.

Al 31/10/2013 la parte ricorrente era titolare di 996 settimane contributive (*vd. all. 1 alle note autorizzate di parte ricorrente, recante estratto contributivo*).

Da ciò consegue che la parte ricorrente ha maturato il requisito di 1040 settimane contributive dopo 44 settimane di erogazione della indennità di mobilità e di accredito della relativa contribuzione figurativa, cioè dopo 44

settimane (poco più di 10 mesi) decorrenti dal 1/11/2013, data di inizio dell'erogazione del trattamento in questione.

In tale momento la parte ricorrente aveva anche maturato il requisito anagrafico minimo (fissato a 63 anni e 6 mesi per il periodo dal 1/1/2014 al 31/12/2015), essendo nata il 10/4/1950.

Da quanto sopra deriva che:

- la domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto della parte convenuta alla ripetizione dell'indebito (asseritamente) derivato dalla erogazione della indennità di mobilità va accolta limitatamente al periodo decorrente dal 1/11/2013 alla conclusione della 44ª settimana successiva inizio della erogazione della indennità di mobilità (momento a partire dal quale la parte ricorrente ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia in base all'art. 24 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., salva la decorrenza di legge rispetto al momento) e va rigettata per il periodo successivo, essendo la parte ricorrente tenuta alla restituzione delle somme ricevute al titolo di indennità di mobilità in riferimento a tale periodo successivo;
- la domanda di accertamento del diritto della parte ricorrente alla pensione di vecchiaia va accolta, con decorrenza di legge rispetto alla conclusione della 44ª settimana successiva all'inizio della erogazione delle indennità di mobilità.

* * *

Tenuto conto della soccombenza parziale reciproca, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

- dichiara l'inesistenza del diritto vantato dalla parte convenuta alla ripetizione dell'indebito limitatamente al periodo decorrente dal

1/11/2013 alla conclusione della 44^a settimana successiva inizio della erogazione della indennità di mobilità;

- rigetta, nella restante parte, la domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto vantato dalla parte convenuta alla ripetizione dell'indebito correlato all'erogazione della indennità di mobilità;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla pensione di vecchiaia, con decorrenza di legge rispetto alla conclusione della 44^a settimana successiva all'inizio della erogazione delle indennità di mobilità;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Velletri, 28 luglio 2021

Il giudice
dott. Claudio Silvestrini